

المادة: علوم إسلامية الميدان: الفقه وأصوله. الوحدة: الورثة وطرق إرثهم. المستوى: السنة الثالثة ثانوي.				
المصادر للوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، الموارث في الشريعة الإسلامية للصابوني، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للفوزان. تقرب العلوم الشرعية لمشنان إيدريس وعيسى عثمان، التركات والموارث، لعبد المؤمن بلباقي، متن الرحبية، قانون الأسرة الجزائري.				
الموارد المستهدفة: أولاً: طرق الميراث: (أ) بالفرض. (ب) بالتعصيب. (ج) بالفرض والتعصيب معا ثانياً: الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. ثالثاً: معايير التفاوت في الأنصبة: (أ) درجة القرابة. (ب) الوارث المقبل على الحياة. (ج) العبء المالي. تقويم.				
الوضعية	البناء التعليمي للوحدة	نشاط المعلم والمتعلم	التقويم	الزمن
وضعية الانطلاق	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم	"هلك هالك وترك من الورثة: ابن وثلاث بنات، وزوجة ووالديه وجدّه لأبيه وخاله وعمّه". اقترح العم أن تقسم التركة بين الجميع بالتساوي. ما هو رأيك؟ تسجيل فرضيات المتعلّمين دون الإجابة عليها، وعند نهاية الدّرس يتوصّل المتعلّمون إلى: ✓ ليس كل أقرباء الميت يرثونه. ✓ تختلف طريقة الإرث من وارث إلى آخر. ✓ الورثة ليسوا سواء فهناك معايير للتفاوت بينهم.	تشخيصي	15د
وضعية بناء التعلّمات	النشاط الأول: يحدّد طرق الميراث ويعرفها. السند 01: وَأَعْلَمَ أَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا فَرَضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِمَا¹ ﴿ حدّد طرق الإرث من السند المرفق.﴾ السند 02: قَالَ تَعَالَى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: 07] ﴿ حدّد معنى الفرض.﴾ السند 03: قَالَ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [متفق عليه] ٧٣- وَحَقٌّ أَنْ تَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبٍ ٧٤- فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوْ الْمَوَالِي ٧٥- أَوْ كَانَ مَا يَفْضَلُ بَعْدَ الْفَرَضِ لَهُ فَهُوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ الْمُفْضَلَةُ² ﴿ استخلص معنى التعصيب.﴾	أولاً: طرق الميراث: 1- بالفرض: أي أنّ الوارث يأخذ النّصيب الذي قدره له الشرع من التركة. وهم: الزوج والأخ لأُم، والنساء عدا المعقّقة (البنت، بنت الابن، الأخت ش، الأخت لأب، الأخت الأم، والأم، والجدة من الجهتين، الزوجة). 2- بالتعصيب: فالوارث ليس نصيب محدد، وإنما يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. أو كل التركة إذا انفرد. وهم: المعقّقة، والرجال (الابن وابن الابن، الأخ مطلقاً، ابن الأخ ش وابن الأخ لأب، العم ش، والعم لأب، ابن العم ش، وابن العم لأب، المعقّقة) عدا الزوج والأخ لأُم، الأب والجدة. 3- بالفرض والتعصيب معا: بعض الورثة يأخذون نصيبهم من جهتين، من جهة الفرض ومن جهة التعصيب. وهما: الأب والجدة.	يحدّد طرق الميراث ويعرفها. يميز بين طرق الميراث ويحدّد الورثة لكل طريق منها.	30د

¹ متن منظومة الرحبية في علم الفرائض للإمام موفق الدين أبي عبد الله محمد الرحي.
² المرجع السابق.

النشاط الثاني: يعدد الوارثين من الرجال والوارثات من النساء.

1- حدد من يرث من الرجال.

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشْرَةٌ...
أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرَةٌ
الابْنُ وَابْنُ الْإِثْنِ مَهْمَا نَزَلَا...
وَالْأَبُ وَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلا
وَالْأَخُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَا...
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ الْقُرْآنَا
وَابْنُ الْأَخِ الْمُدْنِي إِلَيْهِ بِالْأَبِ...
وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ...
وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلَاءِ...
فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلَاءِ³

2- حدد من يرث من النساء.

وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ...
لَمْ يُعْطِ أَنْثَى غَيْرُهُنَّ الشَّرْعُ
بِنْتُ وَبْنْتُ ابْنٍ وَأُمُّ مُشْفِقَةٌ...
وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَةٌ
وَالْأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ...
فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَآئِتٌ⁴

ثانيا: الوارثون من الرجال والوارثات من النساء:

1- الوارثون من الرجال: عددهم عشرة إجمالاً،
وبالتفصيل خمسة عشر وهم:

الابن	ابن الابن	الأب
أب الأب (الجد)	الأخ ش	الأخ لأب
الأخ لأم	ابن الأخ ش	ابن الأخ لأب
العم ش	العم لأب	ابن العم ش
ابن العم لأب	الزوج	المعتق

2- الوارثات من النساء: وهنّ عشرة:

البنت	بنت الابن	الأم
أم الأم (الجدّة)	أم الأب (الجدّة)	الأخت ش
الأخت لأب	الأخت لأم	الزوجة
المعتقة		

النشاط الثالث: يشرح معايير التفاوت في

الأنصبة بين الورثة.

1- مات شخص وترك ابنا وبنتا وأخ.
إذا علمت أنّ الأخ لا يرث في هذه الحالة فما هو
السبب حسب رأيك؟
2- هلك هالك وترك ابنا وأبا. فلو علمت أنّ للأب
سدس التركة وما بقي فهو لابن. ما هو سبب
التفاوت يا ترى؟

3- قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

- علّل سبب التفاوت في هذه الحالة اعتماداً على
ما درسته في وحدة "من أحكام الأسرة في السنة
الثانية".

ثالثاً: معايير التفاوت في الأنصبة:

1- درجة القرابة: بين الوارث والمورث فكلّما اقتربت الصلة، زاد
النصيب في الميراث.

فالبن مقدّم على ابن الابن.

2- الوارث المقبل على الحياة: فالوارث الذي يستقبل الحياة
ويستعدّ لتحمل أعبائها يكون نصيبه في الميراث أكبر من الذي
يستدبر الحياة، بغض النظر عن الذكورة والأنوثة.
بنت المتوفّى ترث أكثر من أمّه.

ترث البنت أكثر من الأب.

يرث الابن أكثر من الأب.

3- العباء المالي: الذي يجب على الوارث تحمّله اتجاه الآخرين،
وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى،
وهذا مقتضى العدل لأنّ الرجل يتحمّل أعباء مالية لا تتحمّلها
الأنثى كالإنفاق، ودفع المهر.

يعدّد الوارثين من الرجال والوارثات من النساء.

يشرح معايير التفاوت في الأنصبة بين الورثة.

³ متن منظومة الرحبية في علم الفرائض للإمام موفق الدين أبي عبد الله محمد الرحي.

⁴ المرجع نفسه.

تقويم:

من الشبهات التي أثارها أعداء الدين أنّ الإسلام قد ظلم المرأة حقها في الميراث.

كيف تردّ على ذلك؟

الإجابة:

- 1- الإسلام أعطى للمرأة حقّها التي حرمت منه في الجاهلية.
- 2- معيار الذكورة والأنوثة ليس هو المعيار الوحيد للتفاوت في الأنصبة، وإنّما هناك معيار درجة القرابة، والوارث المقبل على الحياة.
- 3- التفريق بين الذكر والأنثى مبناه العدل كون الرجل، له التزامات مالية كالنفقة والمهر.
- 4- قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين تطبق في حالات مخصوصة، في حين قد تأخذ المرأة مثل الرجل، كمن مات وترك (بنت وأخ) (بنتان وأب) (أخ وأخت لأم) وقد ترث أكثر منه كمن مات وترك: أب وأم وبنتان وقد تحرمه من الميراث: كمن مات عن: بنت أو زوج وأخت ش، وأخ لأب.

ختامي: يميّز بين نصيب كل وارث وطريقة إرثه ويردّ على شبهة ميراث المرأة.

بكالوريا 2024م:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» [متفق عليه]

1- في السند بيان لطريقتين من طرق الميراث.

أ) استخرجهما مع التمثيل.

ب) من الشبه المثارة حول ميراث قولهم: "إنّ الإسلام ظلم المرأة فأعطاه نصف ما أعطى للرجل" فنّد هذه الشبهة.

أ) الطريقين:

بالفرض: كالبنت ...

بالتعصيب: كالابن ...

ب) تفنيد الشبهة: أعطى الإسلام للرجل ضعف المرأة؛ نظرا للأعباء المالية الكثيرة كالنفقة عليها سواء كانت بنتا أو زوجة أو أمًا... مع دفع المهر والديّات، فماله عرضة للنقصان. كما أنّ المرأة لا ترث نصف نصيب الرجل إلّا في حالات معدودة، وترث مثله أو أكثر منه حالات كثيرة.